

라. 기타 경영지원에 관한 사항

조치요구서 - 13

통 보

1. 제 목: 업무처리기준에 대한 정비 필요
2. 소관부점: 인재경영실, 캠퍼스인재개발원, 경영지원실, 가계기획처, 조세채권관리처, 국유재산기획처, 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

「업무분장세칙」⁶⁵⁾에 따라 인재경영실은 인사관리, 캠퍼스인재개발원은 인력개발 업무 총괄, 경영지원실은 각종 행정업무와 기록물 관리에 관한 업무를 수행하고 있고

가계기획처는 가계지원업무 총괄, 조세채권관리처는 압류재산 매각 대행업무 총괄, 국유재산기획처는 국유재산업무 총괄, 공공개발기획처는 공공개발 총괄업무를 수행하고 있다.

65) (관련 조항) 인재경영실 - 제8조 제1항 제1호, 캠퍼스인재개발원 - 제9조 제1호, 경영지원실 - 제10조 제1항 제1호 및 제8호, 가계기획처 - 제14조 제1호, 조세채권관리처 - 제20조 제1호, 국유재산기획처 - 제25조 제1항 제1호, 공공개발기획처 - 제30조 제1항 제1호

나. 관계법령·내규 및 판단기준

(1) 내규 제정(반영) 또는 지시문서 제정 필요

「내규관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제2조 제1호에 따르면 ‘내규’란 공사의 운영, 기본방침, 조직, 업무절차 등에 관하여 계속적인 구속력을 가진 규범으로서 내부 결정으로 성문화된 것을 말하고

규정 제3조 제1항에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준(이하 “업무처리기준”이라 한다)은 원칙적으로 내규의 형식으로 하되 내규화할 사항이 간단하거나 잠정·가변적인 경우에는 기준 및 요령 문서(이하 “지시문서”라 한다)의 형식으로 하는 등 내규화 하여야 한다.

(2) 업무처리기준 총괄 관리 및 게시 필요

규정 제20조에 따르면 주무부점(준법경영실)장은 내규안의 확정으로 등록된 내규를 통합사무자동화시스템(이하 “지식자산관리플랫폼”이라 한다)을 이용하여 임직원에게 제공함을 원칙으로 한다고 되어 있고

규정 제22조에 따르면 지시문서의 관리에 대하여는 제20조를 준용 하도록 되어 있어 준법경영실에서는 기준 및 요령 등 지시문서도 지식 자산관리플랫폼에 등록하고 있는데

내규 및 지시문서 이외의 업무처리기준의 경우에도 직원들이 업무 처리 시 쉽게 찾아 볼 수 있도록 지식자산관리플랫폼에 등록할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 각 부점에서 운영 중인 업무처리기준에 대한 현황을 점검⁶⁶⁾한 결과

(1) 내규 제정(반영) 또는 지시문서 제정 필요

국유재산기획처는 국가 패소에 따라 국유재산 매수인 소유권 상실 시 손해배상금 지급에 대한 처리지침을 정하기 위해 2014. 10. 8. 부점장 승인을 받아 「매각 후 소유권 상실에 따른 배상금 지급기준」을 마련하였는데, 이는 배상금 적용범위, 지급요건 및 관련 양식을 정한 업무처리기준인데도 내규화하지 않았고

가계기획처는 부채증명원 발급업무에 필요한 신청서류·처리기한·발급 양식 등에 대한 세부사항을 정하기 위해 2014. 12. 26.⁶⁷⁾ 이사 승인으로 「통합부채증명원 발급업무 기준」을 마련하였는데, 이는 부채증명원을 신청하는 채무자 모두를 대상으로 한 계속적 구속력을 가지는 업무처리기준인데도 내규화하지 않은 등

[표 18]과 같이 국민에게 미치는 영향, 업무절차의 중요성 및 업무지속성 유무를 고려했을 때 내규화를 통해 업무수행의 근거를 확보할 필요가 있는 업무처리기준 9건이 확인되었다.

66) 일상감사를 진행한 25건 및 각 부점에서 제출한 80건 등 총 105건을 대상으로 점검

67) 이후 5번 변경됨(2022. 1. 4. 최종변경)

[표 18] 내규 제정(반영) 또는 지시문서 제정 필요 업무처리기준

순번	명 칭(전결 등)	담당부점
1	매각 후 소유권 상실에 따른 손해배상금 지급기준(부점장)	국유재산 기획처 (4건)
2	변상금 관련 대외문서 발신명의 및 인장사용 기준(이사)	
3	가설건축물에 대한 철거 이행보증금 관련 지침(부점장)	
4	연간대부로 1천만원 이상 분납시 이행보증조치 업무처리기준(부점장)	
5	통합부채증명원 발급업무 기준(이사)	가계기획처
6	위탁개발사업 운영기준(사장_이사회 의결)	공공개발 기획처 (4건)
7	공유재산 위탁개발 단계별 조달금리 적용기준(이사)	
8	공유재산 위탁개발 추진대상 최소 사업규모기준(이사)	
9	공유재산 위탁개발 위탁수수료 적용기준(이사)	

(2) 업무처리기준 총괄 관리 및 게시 필요

내규 및 지시문서의 경우 준법경영실에서 [그림 11]과 같이 지식자산 관리플랫폼의 내규법령센터에 등록하여 관리하고 있지만

[그림 11] 내규법령센터 화면

번호	제목	작성자	사용자	등록일자
50845	인수채권정리업무세칙	이경섭	-	2024.11.05
50788	부실채권 인수업무세칙 up15	이경섭	-	2024.10.18
50774	지식경영-재안업무세칙 up8	이경섭	-	2024.10.08
50369	안전·보건관리 업무세칙 up7	강진영	-	2024.04.25
50231	수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙 up38	이경섭	-	2024.03.25
50045	특별채권관리업무세칙 up15	이경섭	-	2024.02.14
49994	공공개발업무세칙 up10	이경섭	-	2024.02.13
48008	공적자금관리위원회관련 업무세칙 up10	강진영	-	2021.11.22

[표 19]와 같이 조세채권관리처 '조세 송달 및 현황조사 관련 시외출장여비 적용 기준' 등 19건⁶⁸⁾의 업무처리기준의 경우 담당 직원들이 업무처리 시 참고할 필요가 있으나 내규 및 지시문서가 아닌 경우 내규법령센터에서 확인할 수 없어 직접 K-WINGS 문서함에서 확인해야 하는 등⁶⁹⁾의 어려움이 있었다.

[표 19] 취합·관리 필요 업무처리기준

순번	명 칭(전결 등)	총괄부점
1	조세 송달 및 현황조사 관련 시외출장여비 적용 기준(부점장)	조세채권 관리처 (3건)
2	압류재산 공매 공탁사무 처리 기준(이사)	
3	체납액 수임기표 및 공매의뢰 물건배분 업무처리 기준(부점장)	
4	휴직제도 운영기준(이사)	인재경영실
5	임원 국내·외 위탁교육 위임전결기준(사장)	캠코인재 개발원(2건)
6	공무원 직무전문교육 운영기준(이사)	
7	업무용 휴대전화 통신비 지원기준(이사)	경영지원실 (3건)
8	비공개 대상 정보 세부기준(이사)	
9	행정정보 공동이용 실태점검 및 세부기준(이사)	
10	수탁회사 채무조정 옴부즈만 운영 기준(이사)	가계기획처 (6건)
11	신용회복지원 관련 직접관리대상채권 선정 기준(이사)	
12	지급명령 및 양수금 청구소송 등 시효소송 시 관할법원 기준(부점장)	
13	채무조정심의위원회 외부위원 신규 위촉 및 위원회 운영기준(이사)	
14	소송비용 절감을 위한 소송제기 업무처리 기준(부점장)	
15	(주)국민행복기금 신용보증 부실사유 발생자의 발견재산에 대한 보전조치 업무처리기준(부점장)	
16	실태조사 출장여비 지급기준(사장)	국유재산기획처 (2건)
17	국세 물납 부동산 매각 시 업무처리기준(부점장)	
18	공공개발 건설사업관리용역 직접경비 정산기준(부점장)	공공개발기획처 (2건)
19	공공개발 건설공사 기록물관리 관련 본부장 지시사항(이사)	

68) 총 105건 중 본 건 ② 취합·관리 필요 19건과 ① 앞 서 내규화 필요 9건을 제외한 나머지 77건의 경우 이미 취합·관리(국유재산기획처) 중에 있거나, 해당 부점에서만 참고하는 단순 업무처리기준 등 별도 관리가 불필요

69) 그 외에도 해당 업무처리기준의 존재여부 자체를 모르거나, 안다 하더라도 관련 승인 문서를 찾기 위해 문서제목, 승인일 등을 알아야 하는 등 비효율적임

다만, 국유재산기획처는 상기 16~17번의 업무처리기준 외 나머지 국유재산 관련 업무처리기준을 [그림 12]와 같이 취합·관리하여 ‘국유 업무 게시판’에 등록하고 있었는데

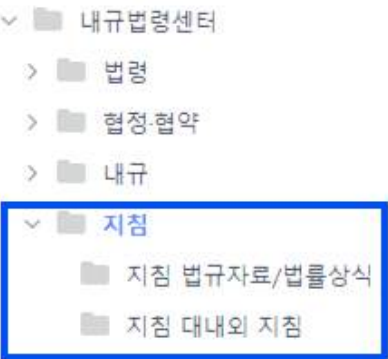
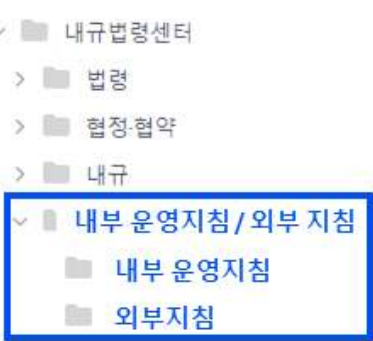
[그림 12] ‘국유재산업무처리기준 모음집’ 발체

제1편 대부·매각			
◆ 제1장 경작지 대부·매각 업무처리 기준	1	◆ [별첨1] 국유재산상 가설건축물 설치 관련 업무처리 절차	258
◆ 제2장 경작(수목식재) 목적으로 대부시 원상회복 처리 방안	23	◆ [별첨2] 국유재산 영구시설물 축조 및 전대 승인 업무절차	278
◆ 제3장 주거용 대부요율 적용 업무처리 기준	29	◆ [별첨3] 학교시설 증·개축 관련 업무처리	287
◆ 제4장 개별공시지가 없는 토지의 지가 산정기준	43	◆ [별첨4] 신탁된 인접지 소유자에게 국유재산 매각시 업무처리 기준	290
◆ 제5장 전대 의심 경작지 업무처리 기준	49	◆ [별첨5] 도로법을 적용받는 도로구역 내 국유재산 업무처리	294
◆ 제6장 전대 의심 대부재산 업무처리 기준(경작지 제외)	68	◆ [별첨6] 매도용 인감증명서 취급 업무처리방안	296
◆ 제7장 연간대부료(소액) 통합징수에 따른 운영방안	84	제2편 변상금	
◆ 제8장 연간대부료 1천만원 이상 분납시 이행보증조치 업무처리기준	89	◆ 제20장 지방자치단체 변상금 처리방안	302
◆ 제9장 가설시설물에 대한 철거 이행보증금 관련 지침	99	◆ 제21장 용도폐지 전 무단점유에 대한 변상금 처리방안	318
◆ 제10장 도심지역 국유건물의 대부보증금 제도 운영 기준	101	◆ 제22장 장기 무단점유재산 집중관리기준	327
◆ 제11장 신·재생에너지 사업관련 장기대부 운영 기준	104	◆ [별첨7] 변상금 관련 대외문서 발신명의 및 인장사용 기준	332
◆ 제12장 재난 등에 따른 국유재산 사용료 면제 업무처리 지침	114	제3편 채 권	
◆ 제13장 코로나19에 따른 국유재산 대부료 면제 업무처리기준	148	◆ 제23장 국유채권 연체관리 종합 매뉴얼	336
◆ 제14장 국유재산 사용 부담 완화 업무처리 기준(5자 연청)	158	◆ 제24장 국유 압류재산 공매를 위한 업무처리기준	367
◆ 제15장 국유재산 매각검토 기준	192	◆ 제25장 정비구역 내 국유지 매매가격산정 및 채권관리 방안	385
◆ 제16장 수익매각영 §40~1727) 업무처리 지침	217	제4편 소 송	
◆ 제17장 매각관련 분할측량 업무처리 기준	227	◆ 제26장 매각 후 소유권 상실에 따른 손해배상금 지급기준	401
◆ 제18장 매각 국유지 내 매립 폐기를 발견에 대한 업무처리 기준	234	◆ 제27장 국유소송 금전지급 판결 처리기준	407
◆ 제19장 국방부 징발재산 매각업무 처리기준	240	◆ 제28장 공탁금 관리·회수 업무처리 기준	429

다른 부문(경영지원부문의 경우 각 부서)에서도 ‘국유재산업무처리기준 모음집’과 같이 관련 업무처리기준을 주기적으로 취합·관리(신규 업무 처리기준은 추가하고, 현재 효력이 없는 업무처리기준은 삭제하는 등)하되, [그림 13]과 같이 내규법령센터 폴더를 수정하여 ‘내부 운영지침(가칭)’에 등록하도록 하는 등 직원들이 쉽게 인지할 수 있도록 업무를 개선할 필요가 있다⁷⁰⁾.

70) 내규법령센터 폴더만 수정하면 되므로 별도 조치요구는 하지 않음

[그림 13] “지식자산관리플랫폼” 내규법령센터 수정 방향 예시

수정 전	수정 방향
	

[소관부점 의견] 준법경영실(정보보안부) 등 7개 부서는 감사결과를 수용하면서 업무처리기준에 대해서 필요한 경우 내규 제정(반영) 또는 지시문서로 제정하고, 그 외 건들은 취합·관리 및 내규법령센터에 등록하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계기획처장, 국유재산기획처장 및 공공개발기획처장은 ① 계속적인 구속력을 가진 업무처리기준은 내규 제정(반영) 또는 기준·요령 등으로 제정하고, ② 직원들이 업무처리 시 참고해야 할 업무처리기준은 주기적으로 취합·관리 및 내규법령센터에 등록하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

인재경영실장, 캠퍼스인재개발원장, 경영지원실장 및 조세채권관리처장은 직원들이 업무처리 시 참고해야 할 업무처리기준을 주기적으로 취합·관리 및 내규법령센터에 등록하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)